



P U T U S A N

Nomor 5866 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSI HALIM, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Indah Blok B1/27, RT 001, RW 007, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Purwati, S.H., Advokat, yang beralamat di Kav. DKI, Blok 64 A, Jalan H. Brit I A, Nomor 15, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. WILLIAM RACHMAN (WILLIAM HOENG)**, bertempat tinggal di Muara Karang T.7 Selatan, Nomor 56, RT 012, RW 008, Jakarta Utara;
- 2. RANDY RACHMAN (RANDY HOENG)**, bertempat tinggal di Muara Karang T.7 Selatan, Nomor 56, RT 012, RW 008, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh Triwibowo, S.T., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum PTW & Rekan, yang beralamat di Jalan Kumpi K8, Nomor 11, Tegal Alur, Jakarta Barat, 11820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024,
- 3. JEFFRI (JEFFRI HOENG)**, bertempat tinggal di Muara Karang T.7 Selatan, Nomor 56, RT 012, RW 008, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan objek sengketa yang berupa:

BARANG TETAP			
NO	Asset	Atas nama	Lokasi
1.	Tanah dan bangunan/rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3493/HGB tanggal 11 September 1990 dan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor 9998/IMB/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Agustus 2010.	Felix Hoeng	Jalan Muara Karang Blok T-7 Selatan Kav. 56 RT. 012/08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
2.	Gudang	Felix Hoeng	Sunter Agung Timur 8 Blok 03 Nomor 14, Depan Masjid Al Hikmah

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Jakarta Utara
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K. 25, K. 26.
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi, Jalan Jababeka IV D, Blok V 78 A-C, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.
5.	Toko sparepart/otomatif	PT. OHK Multi Prima Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.	Jalan Karang Anyar Raya Nomor 55 Blok D/25 Jakarta Pusat
REKENING BANK			
1.	Bank BCA Cabang Mangga Besar	Felix Hoeng	ACC. 1610-008-743
2.	Bank BCA Cabang Mangga Besar	Felix Hoeng/Hoeng Kiat Heng	ACC. 001-343754-5
3.	Bank OCBC	Felix Hoeng	ACC.546-8000-9195
4.	Bank Panin Cabang Jalan Kopi	PT. OHK Multi Prima Indonesia	ACC.1505-002-225

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



5.	Bank CIMB Niaga	Felix Hoeng	ACC.8000-60871-400
6.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 150-500-2225
7.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 126-208-8256
8.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 126-402-5014
9.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 436-432-10400-32668
10.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 7820-97002
11.	Bank Panin	Felix Hoeng	ACC. 7820-97002

adalah harta bersama milik Penggugat dan Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);

- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama/harta perkawinan Penggugat dengan Alm. Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);
- Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta bersama milik Penggugat dan Alm. Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) kepada Penggugat secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan secara hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari harta bersama tersebut adalah untuk diberikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan sah dan berharga *revindicatoir beslag* atas seluruh aset berupa benda bergerak yang merupakan harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* atas seluruh aset berupa benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

9. Menetapkan semua perbuatan hukum terkait dengan pengalihan hak ataupun tindakan-tindakan lain yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat ataupun yang dilakukan Para Tergugat sehubungan harta bersama yang belum dibagi, harus dibatalkan atau setidaknya dilakukan penundaan sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban/sangkalannya, Kuasa Penggugat telah merubah gugatannya, yaitu pada nomor 4 posita gugatan, yang tersebut dalam Tabel Nomor 3 dan Nomor 4 barang tetap semula berbunyi:

BARANG TETAP			
Nomor	Asset	Atas nama	Lokasi
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K.25, K.26, L. 26
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi Jalan Jababeka Raya Blok F1 Nomor 3, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Dirubah menjadi:



BARANG TETAP			
Nomor	Asset	Atas nama	Lokasi
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K.25, K.26.
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi, Jalan Jababeka IV D, Blok V 78 A-C, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Sehingga dalam petitum gugatan nomor 2, yang tersebut dalam tabel Nomor 3 dan Nomor 4 barang tetap semula:

BARANG TETAP			
Nomor	Asset	Atas nama	Lokasi
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K.25, K.26, L.26
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi, Jalan Jababeka Raya Blok F 1, Nomor 3, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Dirubah menjadi:

BARANG TETAP			
Nomor	Asset	Atas nama	Lokasi
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K. 23, K. 25, K. 26.
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi, Jalan Jababeka IV D, Blok V 78 A-C, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Eksepsi kompetensi relatif;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya karena gugatan konvensi yang tidak mendasar dan tidak sesuai dalil-dalil terkait dan bersifat tidak terang;
3. Menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memfitnah Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Apartemen Central Park dengan alamat Unit (Tower/Lantai/Nomor) CPA/A-30/09 (Tower Adaline: Lantai: 30, Nomor Unit: 9) Podomoro City Jalan S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat 11470;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi Apartemen di Singapore, Jalan Datoh Block 26, Floor #33 06, 329425;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar), kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



9. Mengembalikan hak-hak dari Alm. Felix Hoeng dengan memberikan apa yang telah menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan dari menyewakan apartemen Singapore kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian dari Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi tuntutan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan putusan ini dapat diselesaikan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum berupa verset, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
13. Memohon kepada pengadilan berkenan untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita revindikasi kepada Tergugat Rekonvensi bernama Susi Halim yang beralamat di:
 - 1). Apartemen di Singapore, Jalan Datoh Block 26 , Floor #33 06, 329425, dan Apartemen.
 - 2). Central Park dengan alamat Unit (Tower/Lantai/Nomor) CPA/A-30/09 (Tower Adaline: Lantai: 30, Nomor Unit: 9) Podomoro City Jalan S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, 11470.
14. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak uang bulanan dari kontrakan di apartemen Singapura;
15. Menghukum Tergugat (Susi Halim) melalui permohonan sita jaminan terhadap apartemen Singapura dan Apartemen Central Park sebelum terjadi pemindahtanganan/mengalihkan harta tersebut atas nama orang lain. Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan seluruh aset Tergugat Rekonvensi di hadapan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris yang ditunjuk bersama untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kepada Penggugat;

16. Menghukum dengan membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara selama persidangan hingga putusan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr., tanggal 27 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa berupa:

BARANG TETAP			
Nomor	Asset	Atas nama	Lokasi
1.	Tanah dan bangunan/rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3493/HGB, tanggal 11 September 1990	Felix Hoeng	Jalan Muara Karang Blok T-7 Selatan Kav. 56 RT 012/RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2.	Gudang.	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, Kawasan Industri Cikarang Bekasi, Jalan Jababeka IV D,

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



			Blok V 78 A-C, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.
--	--	--	--

adalah harta bersama Penggugat dengan Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama/harta perkawinan Penggugat dengan almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng;
4. Memerintahkan agar Para Tergugat segera memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta bersama milik Penggugat dan almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng kepada Penggugat secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari harta bersama tersebut adalah untuk diberikan kepada Para Tergugat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan konvensi secara tanggung renteng yang



hingga kini dianggarkan sejumlah Rp3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan rekonvensi yang hingga kini ditaksir sejumlah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 347/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 6 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr, tanggal 27 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar pada amar putusan Nomor 2, sehingga selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa berupa:

BARANG TETAP			
No.	Asset	Atas nama	Lokasi
1.	Tanah dan bangunan/rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3493/HGB tanggal 11 September 1990	Felix Hoeng	Jalan Muara Karang Blok T-7 Selatan Kav. 56 RT 012/RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140.	Tercatat atas nama PT Kawasan	

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 143	Industri Jababeka Tercatat atas nama PT Kawasan Industri Jababeka	
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142	Tercatat atas nama PT Kawasan Industri Jababeka	

adalah harta bersama Penggugat dengan Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama/harta perkawinan Penggugat dengan almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng;
4. Memerintahkan agar Para Tergugat segera memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta bersama milik Penggugat dan almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng kepada Penggugat secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari harta bersama tersebut adalah untuk diberikan kepada Para Tergugat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II, juga Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:



BARANG TETAP			
NO	Asset	Atas nama	Lokasi
1.	Tanah dan bangunan/rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3493/HGB tanggal 11 September 1990 dan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor: 9998/IMB/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Agustus 2010.	Felix Hoeng	Jalan Muara Karang Blok T-7 Selatan Kav. 56 RT. 012/08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
2.	Gudang	Felix Hoeng	Sunter Agung Timur 8 Blok 03 Nomor 14, Depan Mesjid Al Hikmah Jakarta Utara
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K. 25, K. 26.
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, kawasan industri Cikarang Bekasi Jalan Jababeka

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



			Raya Blok F1 Nomor 3, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi Jawa Barat.
5.	Toko sparepart/otomatif	PT. OHK Multi Prima Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.	Jalan Karang Anyar Raya Nomor 55 Blok D/25 Jakarta Pusat

adalah merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat dengan Felix Hoeng;

- Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total
keseluruhan harta bersama/harta perkawinan Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat dengan almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng
tersebut di atas;
 - Memerintahkan agar Para Termohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat
segera memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari
keseluruhan harta bersama milik Pemohon Kasasi Terbanding/Penggugat
dan Almarhum Hoeng Kiat Heng/Felix Hoeng kepada Pemohon Kasasi
Penggugat/ Terbanding/Penggugat secara seketika;
 - Menyatakan secara hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta
bersama tersebut adalah untuk diberikan kepada Para Termohon
Kasasi/Pembanding/Tergugat;
 - Menyatakan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2024 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II yang diterima tanggal 12 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-16, secara hukum antara Penggugat dengan Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) sudah tidak lagi berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa oleh karena dalam perkawinan tersebut tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama;
- Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng), dilahirkan 3 orang anak, yaitu
 - William Rachman (William Hoeng),
 - Randy Rachman (Randy Hoeng),
 - Jeffri (Jeffri Hoeng),semuanya sebagai Para Tergugat, maka dengan meninggalnya Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng), yang muncul sebagai ahli waris Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata adalah ahli waris golongan I;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pasal 832 KUHPdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;

- Bahwa dengan demikian ahli waris golongan I dari Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) adalah:
 - Susi Halim (Penggugat);
 - William Rachman (William Hoeng) – Tergugat I;
 - Randy Rachman (Randy Hoeng) – Tergugat II;
 - Jeffri (Jeffri Hoeng) – Tergugat III;
- Bahwa keempat orang tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) yang masing-masing mempunyai hak yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari keseluruhan harta peninggalan Pewaris Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);
- Bahwa oleh karena dalam harta bersama tersebut terdapat benda-benda tetap seperti tanah atau bangunan, jika dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pembagiannya, maka dapat dilakukan jual lelang lalu membagi hasil nya menjadi 4 (empat) bagian, kemudian terhadap beberapa rekening atas nama Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng), maka jumlah total uang dalam rekening-rekening tersebut selanjutnya dibagi 4 (empat), dan para ahli waris mempunyai hak yang sama;
- Bahwa terhadap gugatan dalam rekonvensi oleh karena tidak disertai rincian yang tepat menjadikan dalil rekonvensi menjadi tidak jelas, selain itu tidak disertai dengan bukti yang cukup, maka rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Susi Halim dan membatalkan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 6 Mei 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr, tanggal 27 April 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUSI HALIM**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 6 Mei 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr, tanggal 27 April 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);
3. Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa:

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024



BARANG TETAP			
NO	Asset	Atas nama	Lokasi
1.	Tanah dan bangunan/rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3493/HGB tanggal 11 September 1990 dan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor: 9998/IMB/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Agustus 2010.	Felix Hoeng	Jalan Muara Karang Blok T-7 Selatan Kav. 56 RT. 012/08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
2.	Gudang	Felix Hoeng	Sunter Agung Timur 8 Blok 03 No. 14, Depan Mesjid Al Hikmah Jakarta Utara
3.	Gudang	Felix Hoeng	Sentra Industri Terpadu PIK Blok K.23, K. 25, K. 26.
4.	Gudang	Felix Hoeng	Jababeka + tanah, kawasan industri Cikarang Bekasi Jalan Jababeka Raya Blok F1 No. 3, Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi Jawa Barat.



5.	Toko sparepart/otomotif	PT. OHK Multi Prima Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.	Jalan Karang Anyar Raya No. 55 Blok D/25 Jakarta Pusat
----	-------------------------	--	--

adalah harta peninggalan Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng);

4. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng) dengan ketentuan apabila terdapat benda-benda tetap seperti tanah atau bangunan, jika dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pembagiannya, maka dapat dilakukan jual lelang lalu membagi hasil nya menjadi 4 (empat) bagian, kemudian terhadap beberapa rekening atas nama Almarhum Hoeng Kiat Heng (Felix Hoeng), maka jumlah total uang dalam rekening-rekening tersebut selanjutnya dibagi 4 (empat), dan para ahli waris mempunyai hak yang sama;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Prayogi Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 5866 K/Pdt/2024